

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5897/2531

นายศักดิ์ชัย ดันติคมน์
นายศักดิ์ดา ประสงค์ชัยกุล

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 1012, มาตรา 1033, มาตรา 1049

ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จะฟ้องบุคคลภายนอกโดยอ้างสิทธิในกิจการซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนมิได้

โจทก์และ ส. กับพวกนำเงินไปเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารเพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ส.เอาเงินของห้างหุ้นส่วนจ่ายให้จำเลยเพื่อแลกเช็คพิพาทจากจำเลย แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ดังนี้ แม้การรับแลกเช็คนั้นจะเป็นกิจการของห้างหุ้นส่วน แต่เมื่อไม่ปรากฏชื่อของโจทก์ในกิจการนี้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ร่วมกับหุ้นส่วนของโจทก์นำเงินมาลงทุนร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารเพื่อดำเนินกิจการ และรับผลประโยชน์ร่วมกันจำเลยได้นำเช็ค ๒ ฉบับ เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท มาแลกเงินสดจากโจทก์และหุ้นส่วนของโจทก์ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๖๐,๙๒๑ บาท ให้จำเลยเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๖๐,๙๒๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีข้อที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในข้อที่ว่าจำเลยนำเช็คมาแลกเงินสดจากนายสงวนนั้น เป็นการแลกเงินจากห้างหุ้นส่วนระหว่างโจทก์และคนอื่น ๆ กับนายสงวนหรือไม่ โจทก์มีนายอาทิตย์ ปาละสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความว่า นายสงวนได้เอาเงินจากบัญชีที่เปิดไว้ร่วมกันแลกเช็คจากจำเลยนายสงวนกับโจทก์และคนอื่น ๆ ได้นำเงินมาร่วมกันไปเปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อทำกิจการร่วมกัน แม้โจทก์มีพยานเพียงปากเดียวและมีได้นำบัญชีเงินฝากที่อ้างว่าได้ร่วมกันเปิดบัญชีไว้มาแสดงดังที่จำเลยฎีกา แต่เมื่อจำเลยนัดยื่นคำให้การขาดนัดพิจารณา และไม่ได้สืบพยานอย่างใด ก็ย่อมฟังได้ตามนั้น ทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๓๓ บัญญัติว่า ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้ตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดการห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคน ฉะนั้น การที่นายสงวนเอาเงินของห้างหุ้นส่วนจ่ายให้จำเลยเพื่อออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับจากจำเลยจึงเป็นการรับแลกเช็คในกิจการของห้างหุ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตามในปัญหาที่ว่าหุ้นส่วนคนอื่น ๆ จะมีอำนาจฟ้องร้องบุคคลภายนอกได้เพียงใดนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๔๙

